「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

資格外活動として行おうとする活動内容に応じて，以下のとおりの許可を受けてください。
なお，包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能です。
すでにどちらかの許可をお持ちの方が，追加でもう一方の許可を申請することも可能です。
申請書はこちら（【PDF】【EXCEL】）をご参照ください。（※申請書は，包括許可・個別許可で共通の申請書となります。）

1　包括許可（1週について28時間以内で稼働する場合）

1週について28時間以内（教育機関の長期休業期間にあっては，1日について8時間以内）の収入を伴う事業を運営する活動（注）又は報酬を受ける活動を行う場合は，資格外活動の
となります。

（注）包括許可における「事業を運営する活動」とは，雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動です。
これに該当しない場合は，下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。

【必要書類】
・申請書のみ

2　個別許可（包括許可の範囲外の活動に従事する場合）

次のいずれかに該当する場合，活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容，その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
なお，原則として，資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要があります。
（1）就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
　ア　対象となる方
　（ア）在留資格「留学」をもって大学（短期大学を除く。）に在籍し，インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で，かつ，卒業に必要な単位をほぼ修得している方
　　※　卒業に必要な単位のうち，9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
　（イ）在留資格「留学」をもって大学院に在籍し，インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
　　※　修士2年生又は博士3年生が想定されます。
　（注）上記に該当しない場合であっても，単位を取得するために必要な実習等，専攻科目と密接な関係がある場合等には，1週について28時間を超える資格外活動許可を受けるこ

　イ　必要書類
　・申請書
　・大学生・大学院生の方は，在学する大学からの在学証明書
　・大学生の方は，卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書（成績証明書等）

（2）次のいずれかに該当する場合
　ア　申請に係る活動が語学教師，通訳，家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
　イ　本邦での起業を目的とした準備活動であること。

【必要書類】
　・申請書
　・活動内容や活動時間，報酬等について説明する文書（任意様式）

3　その他

（1）個人事業主等として活動する場合等，客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となります。

（注）雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動は上記1の包括許可のみで就労可能です。
（注）資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは，単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり，新たに法人を設立する場合や従業員を
業所を設けて活動する場合等は，その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。

【必要書類】
・申請書
・当該事業の運営に係る計画について説明する文書（任意様式）

（2）業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合
業務委託契約や請負契約等により，標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合，資格外活動の個別許可が必要となります。

（注）当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は，上記1の資格外活動の包括許可のみで就労可能です。

【必要書類】
・申請書
・当該契約内容について説明する文書（任意様式）

（3）「文化活動」の在留資格をもって在留する方のうち，次に該当する方は，原則として「留学」の在留資格に係る取扱いに準じます。
いわゆる外国大学の日本分校，日本研究センターまたは国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている方。（1）個人事業主等として活動する場合等，客観的に稼働
とが困難である活動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となります。

（注）雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動は上記1の包括許可のみで就労可能です。
（注）資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは，単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり，新たに法人を設立する場合や従業員を
業所を設けて活動する場合等は，その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。

【必要書類】
・申請書
・当該事業の運営に係る計画について説明する文書（任意様式）

（2）業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合
業務委託契約や請負契約等により，標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合，資格外活動の個別許可が必要となります。

（注）当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は，上記1の資格外活動の包括許可のみで就労可能です。

【必要書類】
・申請書
・当該契約内容について説明する文書（任意様式）

（3）「文化活動」の在留資格をもって在留する方のうち，次に該当する方は，原則として「留学」の在留資格に係る取扱いに準じます。
いわゆる外国大学の日本分校，日本研究センターまたは国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている方。

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話：03-3580-4111（代表）
法人番号1000012030001

Copyright © The Ministry of Justice

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン

出入国在留管理庁
平成２７年２月策定
平成２７年３月改定
平成２９年７月改定
平成３０年４月改定
平成３０年１２月改定
令和元年１２月改定
令和２年４月改定

在留資格の変更については，「在留資格の変更，在留期間の更新許可のガイドライン（改正）」を策定・公表し，このうち，本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専修学校を卒業した留学生が，「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行った場合において，その許否の判断において考慮する事項，これまでの許可事例・不許可事例，提出資料について以下のとおり取りまとめました。

１　本邦の大学又は専門学校等（注）を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するために必要な要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可に当たって，必要な要件は以下のとおりです。

（注）本邦の大学又は専門学校等には，別紙３に掲げるファッションデザイン教育機関が含まれます。

（１）行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

ア　本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には，国，地方公共団体，独立行政法人，会社，公益法人等の法人のほか，任意団体（ただし，契約当事者としての権利能力はありません。）も含まれます。また，本邦に事務所，事業所等を有する外国の国，地方公共団体（地方政府を含む。），外国の法人等も含まれ，さらに個人であっても，本邦で事務所，事業所等を有する場合は含まれます。

「契約」には，雇用のほか，委任，委託，嘱託等が含まれますが，特定の機関との継続的なものでなければなりません。また，契約に基づく活動は，本邦において適法に行われるものであること，在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

イ　自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること

（ア）「技術・人文知識・国際業務」については，理学，工学その他の自然科

学の分野又は法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動であることが必要です。

具体的にどのような業務が自然科学や人文科学の分野に属する知識を必要とするものに当てはまるのかは，別紙１の「許可事例」を参照してください。

一般的に，求人の際の採用基準に「未経験可，すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や，後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は，対象となりません。

（イ）行おうとする活動が，「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは，在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって，例えば，「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は，活動全体として見ればごく一部であり，その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない，いわゆる単純な業務や，反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には，「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

また，行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても，それが入社当初に行われる研修の一環であって，今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり，日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には，「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱っています。実務研修に係る取扱いの詳細は別紙４のとおりです。

（２）原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること（注）

ア　従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり，そのためには，大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

具体的にどのような場合に専攻した科目と従事しようとする業務が関連しているとされるかは，別紙１の「許可事例」を参照してください。

※　業務との関連性について

大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし，また，その目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するとされており（学校教育法第８３条第１項，第２項），このような教育機関としての大学の性格を踏まえ，大学における専攻科目と，従事しようとする業務

の関連性については，従来より柔軟に判断しています（海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。）。また，高等専門学校は，一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により，技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており，大学と同様，その目的を実現するための教育を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとするものとされている（同法第１０５条第２項）ことから，大学に準じた判断をしています。

他方，専修学校は，職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，又は教養の向上を図ることを目的とするとされている（同法第１２４条）ことから，専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については，相当程度の関連性を必要とします。ただし，直接「専攻」したとは認められないような場合でも，履修内容全体を見て，従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては，総合的に判断した上で許否の判断を行っています。なお，関連性が認められた業務に３年程度従事した者については，その後に従事しようとする業務との関連性については，柔軟に判断します。

※　専修学校の専門課程を修了した者については，修了していることのほか，①本邦において専修学校の専門課程の教育を受け，「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」（平成６年文部省告示第８４号）第２条の規定により専門士と称することができること，②同規程第３条の規定により高度専門士と称することができること，が必要です。

なお，本邦の専門学校を卒業し，「専門士」の称号を付与された者が本国の大学も卒業しているときは，専門学校において修得した内容，又は本国の大学において修得した内容が従事しようとする業務と関連していれば，基準を満たすことになります。

（注）別紙３に掲げる教育機関の特定の専攻科・コースを卒業した対象者については，「本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）」に係る上陸許可基準に適合しているものとして取り扱います。

イ　日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。また，報酬とは，「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい，通勤手当，扶養手当，住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの（課税対象となるものを除きます。）は含みません。

（３）その他の要件

ア　素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり，良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば，資格外活動許可の条件に違反して，恒常的に１週について２８時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には，素行が善良であるとはみなされません。

イ　入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第１９条の７から第１９条の１３まで，第１９条の１５及び第１９条の１６に規定する在留カードの記載事項に係る届出，在留カードの有効期間更

新申請，紛失等による在留カードの再交付申請，在留カードの返納，所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

２　事例

本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専修学校の専門課程を修了し,「専門士」の称号を付与された留学生からの「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請について，許可事例，不許可事例，従事しようとする業務と，専攻科目との関連性等に係る考え方は別紙１のとおりです。

３　提出資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可申請に当たって，必要な資料は別紙２のとおりです。

このほか，参考となるべき資料の提出を求めることがあります。

別紙１

大学を卒業した留学生に係る事例

○　許可事例

（１）工学部を卒業した者が，電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき，技術開発業務に従事するもの。

（２）経営学部を卒業した者が，コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

（３）法学部を卒業した者が，法律事務所との契約に基づき，弁護士補助業務に従事するもの。

（４）教育学部を卒業した者が，語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき，英会話講師業務に従事するもの。

（５）工学部を卒業した者が，食品会社との雇用契約に基づき，コンサルティング業務に従事するもの。

（６）経済学部を卒業した者が，ソフトフェア開発会社との契約に基づき，システムエンジニアとして稼働するもの。

（７）文学部を卒業し，総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が，採用当初２年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において，商品の陳列，レジ打ち，接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり，同社のキャリアステッププランでは，日本人の大卒者と同様に２年の研修を修了した後に，本社の営業部門や管理部門，グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。

○　不許可事例

（１）経済学部を卒業した者から，会計事務所との契約に基づき，会計事務に従事するとして申請があったが，当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから，そのことについて説明を求めたものの，明確な説明がなされなかったため，当該事務所が実態のあるものとは認められず，「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

（２）教育学部を卒業した者から，弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に

基づき現場作業員として採用され，弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが，当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず，「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

（３）工学部を卒業した者から，コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，月額１３万５千円の報酬を受けて，エンジニア業務に従事するとして申請があったが，申請人と同時に採用され，同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額１８万円であることが判明したことから，報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

（４）商学部を卒業した者から，貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき，海外取引業務に従事するとして申請があったが，申請人は「留学」の在留資格で在留中，１年以上継続して月２００時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり，資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから，その在留状況が良好であるとは認められず，不許可となったもの。

（５）経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが，あらかじめ「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく，数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て，選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから，「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められず，不許可となったもの。

本邦の専門学校を卒業し，専門士の称号を付与された留学生に係る事例　１

○　許可事例

（１）マンガ・アニメーション科において，ゲーム理論，ＣＧ，プログラミング等を履修した者が，本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，ゲーム開発業務に従事するもの。

（２）電気工学科を卒業した者が，本邦のＴＶ・光ファイバー通信・コンピューターＬＡＮ等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき，工事施工図の作成，現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

（３）建築室内設計科を卒業した者が，本邦の建築設計・設計監理，建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき，建築積算業務に従事するもの。

（４）自動車整備科を卒業した者が，本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき，サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに，自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

（５）国際ＩＴ科においてプログラミング等を修得して卒業した者が，本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき，ホームページの構築，プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

（６）美容科を卒業した者が，化粧品販売会社において，ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発，マーケティング業務に従事するもの。

（７）ゲームクリエーター学科において，３ＤＣＧ，ゲーム研究，企画プレゼン，ゲームシナリオ，制作管理，クリエイター研究等を履修した者が，ＩＴコンサルタント企業において，ゲームプランナーとして，海外向けゲームの発信，ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。

（８）ロボット・機械学科においてＣＡＤ実習，工業数理，材料力学，電子回路，マイコン制御等を履修した者が，工作機械設計・製造を行う企業において，機械加工課に配属され，部品図面の確認，精度確認，加工設備のプログラム作成等の業務に従事し，将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。

（９）情報システム開発学科においてＣ言語プログラミング，ビジネスアプリケーション，ネットワーク技術等を履修した者が，電気機械・器具製造を行う企業において，現場作業用システムのプログラム作成，ネットワーク構築を行うもの。

（10）国際コミュニケーション学科において，コミュニケーションスキル，接遇研修，異文化コミュニケーション，キャリアデザイン，観光サービス論等を履修した者が，人材派遣，人材育成，研修サービス事業を運営する企業において，外国人スタッフの接遇教育，管理等のマネジメント業務を行うもの。

（11）国際ビジネス学科において，観光概論，ホテル演習，料飲実習，フードサービス論，リテールマーケティング，簿記，ビジネスマナー等を履修した者が，飲食店経営会社の本社事業開発室において，アルバイトスタッフの採用，教育，入社説明資

料の作成を行うもの。

（12）観光・レジャーサービス学科において，観光地理，旅行業務，セールスマーケティング，プレゼンテーション，ホスピタリティ論等を履修した者が，大型リゾートホテルにおいて，総合職として採用され，フロント業務，レストラン業務，客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため，業務内容の詳細を求めたところ，一部にレストランにおける接客，客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが，申請人は総合職として雇用されており，主としてフロントでの翻訳・通訳業務，予約管理，ロビーにおけるコンシェルジュ業務，顧客満足度分析等を行うものであり，また，他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

（13）工業専門課程のロボット・機械学科において，基礎製図，ＣＡＤ実習，工業数理，材料力学，電子回路，プロダクトデザイン等を履修し，金属工作機械を製造する会社において，初年度研修の後，機械の精度調整，加工設備のプログラム作成，加工工具の選定，工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり，同社において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴，職歴，給与等について説明を求めたところ，同一の業務に従事するその他の日本人は，本邦の理工学部を卒業した者であり，また，同一業務の求人についても，大卒相当程度の学歴要件で募集しており，給与についても申請人と同額が支払われていることが判明したもの。

○　不許可事例

（専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断）

（１）日中通訳翻訳学科を卒業した者から，輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき，月額１７万円の報酬を受けて，海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが，，申請人と同時に採用され，同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額２０万円であることが判明したため，日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

（２）情報システム工学科を卒業した者から，本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき，月額２５万円の報酬を受けて，コンピューターによる会社の会計管理（売上，仕入，経費等），労務管理，顧客管理（予約の受付）に関する業務に従事するとして申請があったが，会計管理及び労務管理については，従業員が１２名という会社の規模から，それを主たる活動として行うのに十分な業務量があると

は認められないこと，顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり，当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず，「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

（３）ベンチャービジネス学科を卒業した者から，本邦のバイクの修理・改造，バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき，月額１９万円の報酬を受けて，バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが，その具体的な内容は，フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり，当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

（４）国際情報ビジネス科を卒業した者から，本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき，月額１８万円の報酬を受けて，電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが，その具体的な内容は，パソコン等のデータ保存，バックアップの作成，ハードウェアの部品交換等であり，当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

（５）専門学校における出席率が７０％である者について，出席率の低さについて理由を求めたところ，病気による欠席であるとの説明がなされたが，学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し，不許可となったもの。

（６）ビルメンテナンス会社において，将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として，通訳業務，技術指導業務に従事するとして申請があったが，将来の受入れ予定について何ら具体化しておらず，受入れ開始までの間については，研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり，当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

（７）ホテルにおいて，予約管理，通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され，入社当初は，研修の一環として，１年間は，レストランでの配膳業務，客室清掃業務にも従事するとして申請があったが，当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が，当初の研修予定を大幅に超え，引き続き在留資格該当性のない，レストランでの配膳業務，客室清掃等に従事していることが判明し不許可となったもの。

（８）人材派遣会社に雇用され，派遣先において，翻訳・通訳業務に従事するとして申

請があったが，労働者派遣契約書の職務内容には，「店舗スタッフ」として記載されており，派遣先に業務内容を確認したところ，派遣先は小売店であり，接客販売に従事してもらうとの説明がなされ，当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

（９）　電気部品の加工を行う会社の工場において，部品の加工，組み立て，検査，梱包業務を行うとして申請があったが，当該工場には技能実習生が在籍しているところ，当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり，申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず，不許可となったもの。

(10)　栄養専門学校において，食品化学，衛生教育，臨床栄養学，調理実習などを履修した者が，菓子工場において，当該知識を活用して，洋菓子の製造を行うとして申請があったところ，当該業務は，反復訓練によって従事可能な業務であるとして，不許可となったもの。

（専攻した科目との関連性が認められず，不許可となったもの）
※コース名，学科名から修得内容が明確なものは専攻科目を記載していない。

（１）声優学科を卒業した者が，外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき，ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（２）イラストレーション学科を卒業した者から，人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき，外国人客が多く訪れる店舗において，翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが，その業務内容は母国語を生かした接客業務であり，色彩，デザイン，イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず，また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。

（３）ジュエリーデザイン科を卒業した者が，本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，外国人客からの相談対応，通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（４）国際ビジネス学科において，英語科目を中心に，パソコン演習，簿記，通関業務，貿易実務，国際物流，経営基礎等を履修した者が，不動産業（アパート賃貸等）を営む企業において，営業部に配属され，販売営業業務に従事するとして申請があっ

たが，専攻した中心科目は英語であり，不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（５）国際ビジネス学科において，経営戦略，貿易実務，政治経済，国際関係論等を履修した者が，同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において，同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが，教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（６）国際コミュニケーション学科において，接遇，外国語学習，異文化コミュニケーション，観光サービス論等を履修した者が，飲食店を運営する企業において，店舗管理，商品開発，店舗開発，販促企画，フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが，当該業務は経営理論，マーケティング等の知識を要するものであるとして，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（７）接遇学科において，ホテル概論，フロント宿泊，飲料衛生学，レストランサービス，接遇概論，日本文化等を履修した者が，エンジニアの労働者派遣会社において，外国人従業員の管理・監督，マニュアル指導・教育，労務管理を行うとして申請があったが，専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。

本邦の専門学校を卒業し，専門士の称号を付与された留学生に係る事例　２

「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち，特に「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請を行うケースが多いところ，当該業務についての，専修学校における専攻との関連性等について示すこととします。

なお，専修学校における専攻との関連性のみならず，当然のことながら，実際に翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること，就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため，能力を有することの証明のほか，何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか，どういった業務があるのか，必要に応じ説明を求めることがあります。

専修学校における専攻との関連性としては，履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても，留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や，日本語の会話，読解，聴解，漢字等，日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの，同一の専門課程において，日本人学生については免除されている（日本人が履修の対象となっていない）ような「日本語」の授業の履修については，翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。事例については以下のとおりです。

○　許可事例

（１）翻訳・通訳学科において，通訳概論，言語学，通訳演習，通訳実務，翻訳技法等を専攻科目として履修した者が，出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。

（２）国際ビジネス学科において，貿易論，マーティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが，ビジネス通訳実務，ビジネス翻訳実務，通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が，商社の海外事業部において，商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。

（３）国際教養学科において，卒業単位が７０単位であるところ，経営学，経済学，会計学等のほか，日本語，英語，ビジネス文書，ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計３０単位認定されており，日本語能力試験Ｎ１に合格している者が，渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。

○　不許可事例

（１）ＣＡＤ・ＩＴ学科において，専門科目としてＣＡＤ，コンピュータ言語，情報処理概論等を履修し，一般科目において日本語を履修したが，日本語の取得単位が，卒業単位の約２割程度しかなく，当該一般科目における日本語の授業については，

留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして，不許可となったもの。

（２）国際ビジネス専門学科において，日本語，英語を中心とし，経営学，経済学を履修したが，当該学科における日本語は，日本語の会話，読解，聴解，漢字等，日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり，通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。

（３）国際コミュニケーション学科において，日本語の文法，通訳技法等を履修した者が，新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において，日本語が堪能である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが，申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ，日本語科目全般についての成績は，すべてＣ判定（ＡＢＣの３段階評価の最低）であり，その他日本語能力検定等，日本語能力を示す資料の提出もないことから，適切に翻訳・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。

（４）通訳・翻訳専門学校において，日英通訳実務を履修した者が，ビル清掃会社において，留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが，留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり，通訳の必要性が認められず，また，マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく，翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。

（５）翻訳・通訳専門学校において，日英通訳実務を履修した者が，翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが，稼働先が飲食店の店舗であり，通訳と称する業務内容は，英語で注文を取るといった内容であり，接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり，また，翻訳と称する業務が，メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの

（６）日本語・日本文化学科を卒業した者が，人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき，商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが，その具体的な内容は，自らも商品仕分けのシフトに入り，アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり，商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認められず不許可となったもの。

○提出資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するに当たって，必要とされる提出資料は以下のとおりです。なお，カテゴリー１及び２に分類される機関に雇用される場合は（１）から（６）まで，カテゴリー３に分類される機関に雇用される場合は（１）から（１１）まで，カテゴリー４に分類される機関に雇用される場合は（１）から（１２）までの資料が必要です。

※　カテゴリー１には，①日本の証券取引所に上場している企業，②保険業を営む相互会社，③日本又は外国の国・地方公共団体，④独立行政法人，⑤特殊法人・認可法人，⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人，⑦法人税法別表第１に掲げる公共法人，⑧高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーション創出企業），⑨一定の条件を満たす企業等（別紙２－２）が，カテゴリー２には，前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中，給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が１，０００万円以上ある団体・個人が，カテゴリー３には，前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人（カテゴリー２を除く）が，カテゴリー４には，カテゴリー１から３のいずれにも該当しない団体・個人が当てはまります。

（１）在留資格変更許可申請書

※　地方出入国在留管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することもできます。

（２）写真（縦４ cm ×横３ cm）

※　申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。

※　写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

（３）パスポート及び在留カード

※　提示のみで，提出していただく必要はありません。

（４）上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

カテゴリー１：四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書（写し）
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書（写し）
「一定の条件を満たす中小企業等」については，所管省庁等からの認定通知書等（写し）

カテゴリー２及びカテゴリー３： 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（受付印のあるものの写し）

（５）専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については，専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

※　専門学校のコース（学科）名から専攻内容が不明である場合，成績証明書の提出も併せてお願いしています。

（６）別紙３に掲げる教育機関の専攻科・コースを卒業した者については，当該教育機関の卒業証明書及び経済産業省からファッションデザイン教育機関に対し交付された通知書の写し

（７）申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

ア　労働契約を締結する場合

労働基準法第 15 条第１項及び同法施行規則第５条に基づき，労働者に交付される労働条件を明示する文書

※　雇用契約書に「〇〇業務全般　その他関連業務」とある場合，主たる業務が何か，また，その他関連業務について具体的に説明する文書の提出をお願いしています。また，必要に応じ，専門学校で修得した知識が，どのように業務に生かせるのか，説明を求めることがあります。

イ　日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録（報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録）の写し

ウ　外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位（担当業務），期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

（８）申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

ア　申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

イ　学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

（ア）大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお, DOEACC 制度の資格保有者の場合は, DOEACC 資格の認定証（レベル「A」,「B」又は「C」に限る。）

（イ）在職証明書等で，関連する業務に従事した期間を証明する文書（大学，高等専門学校，高等学校，中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。）

（ウ）ＩＴ技術者については，法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

※　（５）の資料を提出している場合は不要

（エ）外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合（大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。）は，関連する業務について３年以上の実務経験を証明する文書

（９）登記事項証明書

(10) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア　勤務先等の沿革，役員，組織，事業内容（主要取引先と取引実績を含む。）等が詳細に記載された案内書
イ　その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

(11) 直近の年度の決算文書の写し

(12) 上記（４）のカテゴリー１に該当しない場合で，前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できないときは，その理由を明らかにする資料

別紙２－２

一定の条件を満たす企業等について（別紙２の提出資料 カテゴリー１⑨関係）

１　次のいずれかに該当する企業等を対象とします。

（１）厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において，都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。

（２）厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」において，都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。

（３）厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度令和２年６月施行)」において，都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。

（４）厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において，都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。

（５）厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において，指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。

（６）厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度（ＧＪ認定)」において，指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。

（７）厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において，指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。

（８）経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において，日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。

（９）経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において，経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。

（10）国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において，地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。

（11）消費者庁が所管する「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度)」において，内部通報制度認証事務局（※）から「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）登録事業者」として登録を受けているもの。

※　消費者庁指定登録機関（公益財団法人商事法務研究会）内におかれるもの

２　立証資料について

上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しを提出してください。

教育機関	専攻科・コース	対象者
エスモード・ジャポン東京校	ファッションクリエイティブ学部総合学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部留学学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部 インターナショナルクリエイティブ学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部 ファッションテクノロジー学科	平成３０年３月卒業生から
エスモード・ジャポン京都校	ファッションクリエイティブ学部総合学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部留学学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部 ファッションテクノロジー学科	平成３０年３月卒業生から
バンタンデザイン研究所	ファッション学部 ファッションデザイン学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッション学部 ２年制ファッションデザイン学科	平成３２年３月卒業生から
	ファッション学部ファッションプロデュース学科	平成３２年３月卒業生から
	ファッション学部スタイリスト学科	平成３２年３月卒業生から
総合学園ヒューマンアカデミー 東京校	ファッションプロデュースコース	平成３２年３月卒業生から
	ヘアメイクアーティストコース	平成３２年３月卒業生から

別紙４

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により在留する外国人が採用当初に行う実務研修に係る在留審査上の取扱は下記のとおりです。

１　実務研修の取扱

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには，当該在留資格に該当する活動，すなわち，学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。

他方で，企業においては，採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ，当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動（例えば，飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務，工場のライン業務等）であっても，それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって，在留期間中の活動を全体として捉えて，在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは，その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。

２　「在留期間中」の考え方

この研修期間を含めた在留資格該当性の判断は，「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」ところ，ここでいう「在留期間中」とは，一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではなく，雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から，申請人が今後本邦で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。

そのため，例えば，今後相当期間本邦において「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事することが予定されている方（雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など）が，在留期間「１年」を決定された場合，決定された１年間全て実務研修に従事することも想定されます。

他方で，雇用契約期間が３年間のみで，契約更新も予定されていないような場合，採用から２年間実務研修を行う，といったような申請は認められないこととなります。

なお，採用から１年間を超えて実務研修に従事するような申請については，下記３に規定する研修計画の提出を求め，実務研修期間の合理性を審査します。

３　研修計画等

研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動を行う必要がある場合，必要に応じ，受入機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出をお願いすることがあります。

当該実務研修に従事することについての相当性を判断するに当たっては，当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や，日本人社員との差異が設けられているようなものは，合理的な理由（日本語研修を目的としたようなもの等）がある場合を除き，当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。

なお，採用当初に行われる実務研修の他，キャリアステップの一環として，契約期間の途中で実施されるような実務研修についても，同様に取り扱っています。

４　在留期間の決定について

これら実務研修期間が設けられている場合，実務研修を修了した後，「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に移行していることを確認する必要があるため，在留資格決定時等には，原則として在留期間「１年」を決定することとなります。

なお，在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合，その事情を説明していただくことになりますが，合理的な理由がない場合，在留期間の更新が認められないこととなります。

留学生の就職支援に係る「特定活動」（本邦大学卒業者）についてのガイドライン

出入国在留管理庁
令和元年５月策定
令和２年２月改定

今般，本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生（以下「本邦大学卒業者」という。）の就職支援を目的として，法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が改正され，本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は，在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなりました。

本ガイドラインにおいては，新たな制度の基本的考え方や用語の解説のほか，具体的に認められる業務内容，提出資料等について取りまとめています。

１　本制度の概要

本制度は，本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において，本邦の大学等において修得した広い知識，応用的能力等のほか，留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として，幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては，一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが，本制度においては，上記諸要件が満たされれば，これらの活動も可能です。

ただし，法律上資格を有する方が行うこととされている業務（いわゆる業務独占資格が必要なもの）及び風俗関係業務に従事することは認められません。

２　対象者

本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し，学位を授与された方で，高い日本語能力を有する方が対象となります。

現に有する在留資格が「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず，次の（１）及び（２）の要件を満たす方であれば，例えば，本邦の大学を卒業後に帰国した方や，他の就労資格で活動していた方も対象となります。

（１）学歴について

日本の４年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

（２）日本語能力について

ア　日本語能力試験Ｎ１又はＢＪＴビジネス日本語能力テストで４８０点以上を有する方が対象です。

※　日本語能力試験については，旧試験制度の「１級」も対象となります。

イ　その他，大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については，アを満たすものとして取り扱います。

なお，外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても，アを満たすものとして取り扱いますが，この場合であっても，併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

※　本制度において「「日本語」を専攻した」とは，日本語に係る学問（日本語学，日本語教育学等）に係る学部・学科，研究科等に在籍し，当該学問を専門的に履修したことを意味します。

３　「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは，単に雇用主等からの作業指示を理解し，自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず，いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や，自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ，他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

４　「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」について

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること，又は，今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

※　「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは，一般的に，大学において修得する知識が必要となるような業務（商品企画，技術開発，営業，管理業務，企画業務（広報），教育等）を意味します。

５　具体的な活動例

本制度によって活動が認められ得る例は以下のとおりです。

ア　飲食店に採用され，店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの（日本人に対する接客を行うことも可能です。）。

※　厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

イ　工場のラインにおいて，日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ，自らもラインに入って業務を行うもの。

※　ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

ウ　小売店において，仕入れ，商品企画や，通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの（日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。）。

※　商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

エ　ホテルや旅館において，翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設，更新作業等の広報業務を行うものや，外国人客への通訳（案内）を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの（日本人に対する接客を行うことも可能です。）。

※　客室の清掃にのみ従事することは認められません。

オ　タクシー会社において，観光客（集客）のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの（通常のタクシードライバ

ーとして乗務することも可能です。)。

※　車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

※　タクシーの運転をするためには，別途第二種免許（道路交通法第８６条第１項）を取得する必要がありますが，第二種免許は，個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから，いわゆる業務独占資格には該当しません。

カ　介護施設において，外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら，日本語を用いて介護業務に従事するもの。

※　施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

キ　食品製造会社において，他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ，自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。

※　単に商品製造ラインに入り，日本語による作業指示を受け，指示された作業にのみ従事することは認められません。

６　契約形態等

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて，当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について

（１）申請内容に基づき,「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され,「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため，在留資格変更許可申請が必要です。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件（平成二年法務省告示第百三十一号）の別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が，下記の機関との契約に基づいて，当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動（日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み，風俗営業活動（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第一項に規定する風俗営業，同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業，同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業，同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。）及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。） 記 機関名： 本店所在地：

（２）指定書に記載される機関名は，契約先の所属機関名であるため，例えば同一法人（法人番号が同一の機関）内の異動や配置換え等については，在留資格変更手続は不要です。

他方で，転職等により契約の相手方が変更となった場合は，新たに活動先となる機関を指定する必要があるため，在留資格変更許可申請が必要です。

（３）当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから，フルタイムの職員としての稼働に限られ，短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

（４）契約機関の業務に従事する活動のみが認められ，派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

（５）契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから，社会保険の加入状況等についても，必要に応じ確認を求めることになります。

７　日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく，地域や個々の企業の賃金体系を基礎に，同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか，また，他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。

また，本制度の場合，昇給面を含めて，日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。

その他，元留学生が本国等において就職し，実務経験を積んでいる場合，その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。

８　その他

（１）在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請

在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては，次の事項についても確認します。

ア　素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり，良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば，資格外活動許可の条件に違反して，恒常的に１週について２８時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には，素行が善良であるとはみなされません。

イ　入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第１９条の７から第１９条の１３まで及び第１９条の１５に規定する在留カードの記載事項に係る届出，在留カードの有効期間更新申請，紛失等による在留カードの再交付申請，在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。

（２）家族の滞在

上記６（１）の活動を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」（本邦大学卒業者の配偶者等）の在留資格で，日常的な活動が認められます。

（３）在留期間について

在留期間は，５年，３年，１年，６月又は３月のいずれかの期間が決定されますが，原則として，「留学」の在留資格からの変更許可時，及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は，「１年」となります。

９　提出資料

「特定活動」（本邦大学卒業者）及び「特定活動」（本邦大学卒業者の配偶者等）に係る在留諸申請に当たって必要な資料は別紙のとおりです。

このほか，参考となるべき資料の提出を求めることがあります。

留学生の就職支援に係る「特定活動」（本邦大学卒業者）についてのガイドライン

出入国在留管理庁
令和元年５月策定

今般，本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生（以下「本邦大学卒業者」という。）の就職支援を目的として，法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が改正され，本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は，在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなりました。

本ガイドラインにおいては，新たな制度の基本的考え方や用語の解説のほか，具体的に認められる業務内容，提出資料等について取りまとめています。

１　本制度の概要

本制度は，本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において，本邦の大学等において修得した広い知識，応用的能力等のほか，留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として，幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては，一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが，本制度においては，上記諸要件が満たされれば，これらの活動も可能です。

ただし，法律上資格を有する方が行うこととされている業務（業務独占資格が必要なもの）及び風俗関係業務に従事することは認められません。

２　対象者

本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し，学位を授与された方で，高い日本語能力を有する方が対象となります。

（１）学歴について

日本の４年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

（２）日本語能力について

ア　日本語能力試験Ｎ１又はＢＪＴビジネス日本語能力テストで４８０点以上を有する方が対象です。

イ　その他，大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については，アを満たすものとして取り扱います。

なお，外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても，アを満たすものとして取り扱いますが，この場合であっても，併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

３　「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは，単に雇用主等からの作業指示を理解し，自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず，いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や，自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ，他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

４　「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」について

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること，又は，今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

５　具体的な活動例

本制度によって活動が認められ得る具体的な例は以下のとおりです。

ア　飲食店に採用され，店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの（それに併せて，日本人に対する接客を行うことを含む。）。

※　厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

イ　工場のラインにおいて，日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ，自らもラインに入って業務を行うもの。

※　ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

ウ　小売店において，仕入れや商品企画等と併せ，通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの（それに併せて，日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。）。

※　商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

エ　ホテルや旅館において，翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設，更新作業を行うものや，外国人客への通訳（案内），他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの（それに併せて，日本人に対する接客を行うことを含む。）。

※　客室の清掃にのみ従事することは認められません。

オ　タクシー会社に採用され，観光客（集客）のための企画・立案を行いつつ，自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの（それに併せて，通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。）。

※　車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

カ　介護施設において，外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら，外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り，介護業務に従事するもの。

※　施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

６　契約形態等

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて，当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について

（１）申請内容に基づき,「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され，「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため，在留資格変更許可申請が必要です。

> 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件（平成二年法務省告示第百三十一号）の別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が，下記の機関との契約に基づいて，当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動（日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み，風俗営業活動（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第一項に規定する風俗営業，同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業，同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業，同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。）及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。）
>
> 記
>
> 機関名：
>
> 本店所在地：

（２）指定書に記載される機関名は，契約先の所属機関名であるため，例えば同一法人（法人番号が同一の機関）内の異動や配置換え等については，在留資格変更手続は不要です。

他方で，転職等により契約の相手方が変更となった場合は，新たに活動先となる機関を指定する必要があるため，在留資格変更許可申請が必要です。

（３）当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから，フルタイムの職員としての稼働に限られ，短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

（４）契約機関の業務に従事する活動のみが認められ，派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

（５）契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから，社会保険の加入状況等についても，必要に応じ確認を求めることになります。

７　日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく，地域や個々の企業の賃金体系を基礎に，同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか，また，他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。

また，本制度の場合，昇給面を含めて，日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。

その他，元留学生が本国等において就職し，実務経験を積んでいる場合，その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。

８　その他

（１）在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請

在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては，次の事項についても確認します。

ア　素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり，良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば，資格外活動許可の条件に違反して，恒常的に１週について２８時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には，素行が善良であるとはみなされません。

イ　入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第１９条の７から第１９条の１３まで及び第１９条の１５に規定する在留カードの記載事項に係る届出，在留カードの有効期間更新申請，紛失等による在留カードの再交付申請，在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。

（２）家族の滞在

上記６（１）の活動を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」（本邦大学卒業者の配偶者等）の在留資格で，日常的な活動が認められます。

９　提出資料

「特定活動」（本邦大学卒業者）及び「特定活動」（本邦大学卒業者の配偶者等）に係る在留諸申請に当たって必要な資料は別紙のとおりです。

このほか，参考となるべき資料の提出を求めることがあります。

別紙

○　提出資料

１　在留資格決定時（在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請）

（１）申請書（在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書）

※　地方出入国在留管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することもできます。

※　申請人等作成用１及び２Ｎ並びに所属機関等作成用１Ｎから４Ｎを御利用ください。

（２）写真（縦４cm×横３cm）

※　申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。

※　写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

（３）返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，３９２円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの）　１通　（在留資格認定証明書交付申請時のみ）

（４）パスポート及び在留カード（在留資格変更許可申請時のみ）

※　提示のみで，提出していただく必要はありません。

（５）申請人の活動内容等を明らかにする資料

労働基準法第１５条第１項及び同法施行規則第５条に基づき，労働者に交付される労働条件を明示する文書（写し）

（６）雇用理由書

雇用契約書の業務内容から，日本語を用いた業務等，本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。

所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが，所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。

（７）申請人の学歴を証明する文書

卒業証書（写し）又は卒業証明書（学位の確認が可能なものに限ります。）

（８）申請人の日本語能力を証明する文書

日本語能力試験Ｎ１又はＢＪＴビジネス日本語能力テスト４８０点以上の成績証明書（写し）。

なお，外国の大学において日本語を専攻した者については，当該大学の卒業証書（写し）又は卒業証明書（学部・学科，研究科等が記載されたものに限ります。）

（９）事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

ア　勤務先等の沿革，役員，組織，事業内容（主要取引先と取引実績を含む。）等が記載された案内書

イ　その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

ウ　勤務先のホームページの写し（事業概要が確認できるトップページ等のみで可）

エ　登記事項証明書

（注）転職による在留資格変更許可申請については，（７）及び（８）は不要です。

２　在留期間更新時

（１）申請書（在留期間更新許可申請書）

※　地方出入国在留管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することもできます。

※　申請人等作成１及び２並びに所属機関等作成用１Ｎから４Ｎを御利用ください。

（２）写真（縦４cm×横３cm）

※　申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。

※　写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

（３）パスポート及び在留カード

※　提示のみで，提出していただく必要はありません。

（４）課税証明書及び納税証明書（証明書が取得できない期間については，源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し，賃金台帳の写し等）

別紙

【配偶者等について】

1　申請書（在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書）

※　地方出入国在留管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することもできます。

※　申請人等作成用１及び２Ｒ並びに扶養者等作成用１Ｒを御利用ください。

2　写真（縦４cm×横３cm）

※　申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。

※　写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

3　返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，３９２円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの）　１通　（在留資格認定証明書交付申請時のみ）

4　パスポート及び在留カード（在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請時）

※　提示のみで，提出していただく必要はありません。

5　次のいずれかで，扶養者との身分関係を証する文書

（１）戸籍謄本

（２）婚姻届受理証明書

（３）結婚証明書

（４）出生証明書

（５）上記（１）から（４）までに準ずる文書

※　在留期間更新許可申請時において身分関係に変更がない場合で，下記５の住民票の提出をするときは，提出不要です。

6　扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票

※　パスポートについては，身分事項，在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ

7　扶養者の職業及び収入を証する次の文書

（１）在職証明書

（２）課税証明書及び納税証明書（証明書が取得できない期間については，源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し，賃金台帳の写し等）

（注）扶養者と同時に申請する場合は，上記６及び７は不要です。

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン

法務省入国管理局
平成２７年２月策定
平成２７年３月改訂
平成２９年７月改訂
平成３０年４月改訂
平成３０年１２月改訂

在留資格の変更については，「在留資格の変更，在留期間の更新許可のガイドライン（改正）」を策定・公表し，このうち，本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専修学校を卒業した留学生が，「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行った場合において，その許否の判断において考慮する事項，これまでの許可事例・不許可事例，提出資料について以下のとおり取りまとめました。

１　本邦の大学又は専門学校等（注）を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するために必要な要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可に当たって，必要な要件は以下のとおりです。

（注）本邦の大学又は専門学校等には，別紙３に掲げるファッションデザイン教育機関が含まれます。

（１）行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

ア　本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には，国，地方公共団体，独立行政法人，会社，公益法人等の法人のほか，任意団体（ただし，契約当事者としての権利能力はありません。）も含まれます。また，本邦に事務所，事業所等を有する外国の国，地方公共団体（地方政府を含む。），外国の法人等も含まれ，さらに個人であっても，本邦で事務所，事業所等を有する場合は含まれます。

「契約」には，雇用のほか，委任，委託，嘱託等が含まれますが，特定の機関との継続的なものでなければなりません。また，契約に基づく活動は，本邦において適法に行われるものであること，在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

イ　自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること

（ア）「技術・人文知識・国際業務」については，理学，工学その他の自然科学の分野又は法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動であることが必要です。

具体的にどのような業務が自然科学や人文科学の分野に属する知識を必

要とするものに当てはまるのかは，別紙１の「許可事例」を参照してください。

一般的に，求人の際の採用基準に「未経験可，すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や，後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は，対象となりません。

（イ）行おうとする活動が，「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは，在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって，例えば，「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は，活動全体として見ればごく一部であり，その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない，いわゆる単純な業務や，反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には，「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

また，行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても，それが入社当初に行われる研修の一環であって，今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり，日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には，「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請等の際に，あらかじめ具体的な研修計画等を提出することにより，認められる場合があります。ただし，例えばホテルに就職する場合，研修と称して，長期にわたって，専らレストランでの配膳や客室の清掃等のように「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事するといった場合には，許容されません。

（２）原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること（注）

ア　従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり，そのためには，大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

具体的にどのような場合に専攻した科目と従事しようとする業務が関連しているとされるかは，別紙１の「許可事例」を参照してください。

※　業務との関連性について

大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし，また，その目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するとされており（学校教育法第８３条第１項，第２項），このような教育機関としての大学の性格を踏まえ，大学における専攻科目と，従事しようとする業務

の関連性については，従来より柔軟に判断しています。また，高等専門学校は，一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により，技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており，大学と同様，その目的を実現するための教育を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとするものとされている（同法第１０５条第２項）ことから，大学に準じた判断をしています。他方，専修学校は，職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，又は教養の向上を図ることを目的とするとされている（同法第１２４条）ことから，専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については，相当程度の関連性を必要とします。ただし，直接「専攻」したとは認められないような場合でも，履修内容全体を見て，従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては，総合的に判断した上で許否の判断を行っています。

※　専修学校の専門課程を修了した者については，修了していることのほか，①本邦において専修学校の専門課程の教育を受け，「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」（平成６年文部省告示第８４号）第２条の規定により専門士と称することができること，②同規程第３条の規定により高度専門士と称することができること，が必要です。

なお，本邦の専門学校を卒業し，「専門士」の称号を付与された者が本国の大学も卒業しているときは，専門学校において修得した内容，又は本国の大学において修得した内容が従事しようとする業務と関連していれば，基準を満たすことになります。

（注）別紙３に掲げる教育機関の特定の専攻科・コースを卒業した対象者については，「本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）」に係る上陸許可基準に適合しているものとして取り扱います。

イ　日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。また，報酬とは，「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい，通勤手当，扶養手当，住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの（課税対象となるものを除きます。）は含みません。

（３）その他の要件

ア　素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり，良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば，資格外活動許可の条件に違反して，恒常的に１週について２８時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には，素行が善良であるとはみなされません。

イ　入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第１９条の７から第１９条の１３まで，第１９条の１５及び第１９条の１６に規定する在留カードの記載事項に係る届出，在留カードの有効期間更新申請，紛失等による在留カードの再交付申請，在留カードの返納，所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

２　事例

本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専修学校の専門課程を修了し,「専門士」の称号を付与された留学生からの「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請について，許可事例，不許可事例，従事しようとする業務と，専攻科目との関連性等に係る考え方は別紙１のとおりです。

３　提出資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可申請に当たって，必要な資料は別紙２のとおりです。

このほか，参考となるべき資料の提出を求めることがあります。

別紙１

大学を卒業した留学生に係る事例

○　許可事例

（１）工学部を卒業した者が，電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき，技術開発業務に従事するもの。

（２）経営学部を卒業した者が，コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

（３）法学部を卒業した者が，法律事務所との契約に基づき，弁護士補助業務に従事するもの。

（４）教育学部を卒業した者が，語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき，英会話講師業務に従事するもの。

○　不許可事例

（１）経済学部を卒業した者から，会計事務所との契約に基づき，会計事務に従事するとして申請があったが，当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから，そのことについて説明を求めたものの，明確な説明がなされなかったため，当該事務所が実態のあるものとは認められず，「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

（２）教育学部を卒業した者から，弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され，弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが，当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず，「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

（３）工学部を卒業した者から，コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，月額１３万５千円の報酬を受けて，エンジニア業務に従事するとして申請があったが，申請人と同時に採用され，同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額１８万円であることが判明したことから，報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

（４）商学部を卒業した者から，貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき，海外取引業務に従事するとして申請があったが，申請人は「留学」の在留資格

で在留中，１年以上継続して月２００時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり，資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから，その在留状況が良好であるとは認められず，不許可となったもの。

本邦の専門学校を卒業し，専門士の称号を付与された留学生に係る事例　１

○　許可事例

（１）マンガ・アニメーション科において，ゲーム理論，ＣＧ，プログラミング等を履修した者が，本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，ゲーム開発業務に従事するもの。

（２）電気工学科を卒業した者が，本邦のＴＶ・光ファイバー通信・コンピューターＬＡＮ等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき，工事施工図の作成，現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

（３）建築室内設計科を卒業した者が，本邦の建築設計・設計監理，建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき，建築積算業務に従事するもの。

（４）自動車整備科を卒業した者が，本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき，サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに，自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

（５）国際ＩＴ科においてプログラミング等を修得して卒業した者が，本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき，ホームページの構築，プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

（６）美容科を卒業した者が，化粧品販売会社において，ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発，マーケティング業務に従事するもの。

（７）ゲームクリエーター学科において，３ＤＣＧ，ゲーム研究，企画プレゼン，ゲームシナリオ，制作管理，クリエイター研究等を履修した者が，ＩＴコンサルタント企業において，ゲームプランナーとして，海外向けゲームの発信，ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。

（８）ロボット・機械学科においてＣＡＤ実習，工業数理，材料力学，電子回路，マイコン制御等を履修した者が，工作機械設計・製造を行う企業において，機械加工課

に配属され，部品図面の確認，精度確認，加工設備のプログラム作成等の業務に従事し，将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。

（９）情報システム開発学科においてＣ言語プログラミング，ビジネスアプリケーション，ネットワーク技術等を履修した者が，電気機械・器具製造を行う企業において，現場作業用システムのプログラム作成，ネットワーク構築を行うもの。

（10）国際コミュニケーション学科において，コミュニケーションスキル，接遇研修，異文化コミュニケーション，キャリアデザイン，観光サービス論等を履修した者が，人材派遣，人材育成，研修サービス事業を運営する企業において，外国人スタッフの接遇教育，管理等のマネジメント業務を行うもの。

（11）国際ビジネス学科において，観光概論，ホテル演習，料飲実習，フードサービス論，リテールマーケティング，簿記，ビジネスマナー等を履修した者が，飲食店経営会社の本社事業開発室において，アルバイトスタッフの採用，教育，入社説明資料の作成を行うもの。

（12）観光・レジャーサービス学科において，観光地理，旅行業務，セールスマーケティング，プレゼンテーション，ホスピタリティ論等を履修した者が，大型リゾートホテルにおいて，総合職として採用され，フロント業務，レストラン業務，客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため，業務内容の詳細を求めたところ，一部にレストランにおける接客，客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが，申請人は総合職として雇用されており，主としてフロントでの翻訳・通訳業務，予約管理，ロビーにおけるコンシェルジュ業務，顧客満足度分析等を行うものであり，また，他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

（13）工業専門課程のロボット・機械学科において，基礎製図，ＣＡＤ実習，工業数理，材料力学，電子回路，プロダクトデザイン等を履修し，金属工作機械を製造する会社において，初年度研修の後，機械の精度調整，加工設備のプログラム作成，加工工具の選定，工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり，同社において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴，職歴，給与等について説明を求めたところ，同一の業務に従事するその他の日本人は，本邦の理工学部を卒業した者であり，また，同一業務の求人についても，大卒相当程度の学歴要件で募集しており，給与についても申請人と同額が支払われていることが判明したもの。

○　不許可事例

（専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断）

（１）日中通訳翻訳学科を卒業した者から，輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき，月額１７万円の報酬を受けて，海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが,，申請人と同時に採用され，同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額２０万円であることが判明したため，日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

（２）情報システム工学科を卒業した者から，本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき，月額２５万円の報酬を受けて，コンピューターによる会社の会計管理（売上，仕入，経費等），労務管理，顧客管理（予約の受付）に関する業務に従事するとして申請があったが，会計管理及び労務管理については，従業員が１２名という会社の規模から，それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと，顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり，当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

（３）ベンチャービジネス学科を卒業した者から，本邦のバイクの修理・改造，バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき，月額１９万円の報酬を受けて，バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが，その具体的な内容は，フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり，当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

（４）国際情報ビジネス科を卒業した者から，本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき，月額１８万円の報酬を受けて，電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが，その具体的な内容は，パソコン等のデータ保存，バックアップの作成，ハードウェアの部品交換等であり，当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

（５）専門学校における出席率が７０％である者について，出席率の低さについて理由を求めたところ，病気による欠席であるとの説明がなされたが，学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し，不許可となったもの。

（６）ビルメンテナンス会社において，将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として，通訳業務，技術指導業務に従事するとして申請があったが，将来の受入れ予定について何ら具体化しておらず，受入れ開始までの間については，研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり，当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

（７）ホテルにおいて，予約管理，通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され，入社当初は，研修の一環として，１年間は，レストランでの配膳業務，客室清掃業務にも従事するとして申請があったが，当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が，当初の研修予定を大幅に超え，引き続き在留資格該当性のない，レストランでの配膳業務，客室清掃等に従事していることが判明し不許可となったもの。

（８）人材派遣会社に雇用され，派遣先において，翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが，労働者派遣契約書の職務内容には，「店舗スタッフ」として記載されており，派遣先に業務内容を確認したところ，派遣先は小売店であり，接客販売に従事してもらうとの説明がなされ，当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

（９）　電気部品の加工を行う会社の工場において，部品の加工，組み立て，検査，梱包業務を行うとして申請があったが，当該工場には技能実習生が在籍しているところ，当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり，申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず，不許可となったもの。

(10)　栄養専門学校において，食品化学，衛生教育，臨床栄養学，調理実習などを履修した者が，菓子工場において，当該知識を活用して，洋菓子の製造を行うとして申請があったところ，当該業務は，反復訓練によって従事可能な業務であるとして，不許可となったもの。

（専攻した科目との関連性が認められず，不許可となったもの）
※コース名，学科名から修得内容が明確なものは専攻科目を記載していない。

（１）声優学科を卒業した者が，外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき，ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（２）イラストレーション学科を卒業した者から，人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき，外国人客が多く訪れる店舗において，翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが，その業務内容は母国語を生かした接客業務であり，色彩，デザイン，イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず，また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。

（３）ジュエリーデザイン科を卒業した者が，本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき，外国人客からの相談対応，通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（４）国際ビジネス学科において，英語科目を中心に，パソコン演習，簿記，通関業務，貿易実務，国際物流，経営基礎等を履修した者が，不動産業（アパート賃貸等）を営む企業において，営業部に配属され，販売営業業務に従事するとして申請があったが，専攻した中心科目は英語であり，不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（５）国際ビジネス学科において，経営戦略，貿易実務，政治経済，国際関係論等を履修した者が，同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において，同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが，教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（６）国際コミュニケーション学科において，接遇，外国語学習，異文化コミュニケーション，観光サービス論等を履修した者が，飲食店を運営する企業において，店舗管理，商品開発，店舗開発，販促企画，フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが，当該業務は経営理論，マーケティング等の知識を要するものであるとして，専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

（７）接遇学科において，ホテル概論，フロント宿泊，飲料衛生学，レストランサービス，接遇概論，日本文化等を履修した者が，エンジニアの労働者派遣会社において，外国人従業員の管理・監督，マニュアル指導・教育，労務管理を行うとして申請があったが，専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。

本邦の専門学校を卒業し，専門士の称号を付与された留学生に係る事例　２

「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち，特に「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請を行うケースが多いところ，当該業務についての，専修学校における専攻との関連性等について示すこととします。

なお，専修学校における専攻との関連性のみならず，当然のことながら，実際に翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること，就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため，能力を有することの証明のほか，何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか，どういった業務があるのか，必要に応じ説明を求めることがあります。

専修学校における専攻との関連性としては，履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても，留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や，日本語の会話，読解，聴解，漢字等，日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの，同一の専門課程において，日本人学生については免除されている（日本人が履修の対象となっていない）ような「日本語」の授業の履修については，翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。事例については以下のとおりです。

○　許可事例

（１）翻訳・通訳学科において，通訳概論，言語学，通訳演習，通訳実務，翻訳技法等を専攻科目として履修した者が，出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。

（２）国際ビジネス学科において，貿易論，マーティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが，ビジネス通訳実務，ビジネス翻訳実務，通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が，商社の海外事業部において，商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。

（３）国際教養学科において，卒業単位が７０単位であるところ，経営学，経済学，会計学等のほか，日本語，英語，ビジネス文書，ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計３０単位認定されており，日本語能力試験Ｎ１に合格している者が，渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。

○　不許可事例

（１）ＣＡＤ・ＩＴ学科において，専門科目としてＣＡＤ，コンピュータ言語，情報処理概論等を履修し，一般科目において日本語を履修したが，日本語の取得単位が，卒業単位の約２割程度しかなく，当該一般科目における日本語の授業については，

留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして，不許可となったもの。

（２）国際ビジネス専門学科において，日本語，英語を中心とし，経営学，経済学を履修したが，当該学科における日本語は，日本語の会話，読解，聴解，漢字等，日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり，通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。

（３）国際コミュニケーション学科において，日本語の文法，通訳技法等を履修した者が，新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において，日本語が堪能である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが，申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ，日本語科目全般についての成績は，すべてＣ判定（ＡＢＣの３段階評価の最低）であり，その他日本語能力検定等，日本語能力を示す資料の提出もないことから，適切に翻訳・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。

（４）通訳・翻訳専門学校において，日英通訳実務を履修した者が，ビル清掃会社において，留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが，留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり，通訳の必要性が認められず，また，マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく，翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。

（５）翻訳・通訳専門学校において，日英通訳実務を履修した者が，翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが，稼働先が飲食店の店舗であり，通訳と称する業務内容は，英語で注文を取るといった内容であり，接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり，また，翻訳と称する業務が，メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの

（６）日本語・日本文化学科を卒業した者が，人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき，商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが，その具体的な内容は，自らも商品仕分けのシフトに入り，アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり，商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認められず不許可となったもの。

○提出資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するに当たって，必要とされる提出資料は以下のとおりです。なお，カテゴリー１及び２に分類される機関に雇用される場合は（１）から（５）まで，カテゴリー３に分類される機関に雇用される場合は（１）から（９）まで，カテゴリー４に分類される機関に雇用される場合は（１）から（１０）までの資料が必要です。

※　カテゴリー１には，①日本の証券取引所に上場している企業，②保険業を営む相互会社，③日本又は外国の国・地方公共団体，④独立行政法人，⑤特殊法人・認可法人，⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人，⑦法人税法別表第１に掲げる公共法人が，カテゴリー２には，前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中，給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が１，５００万円以上ある団体・個人が，カテゴリー３には，前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人（カテゴリー２を除く）が，カテゴリー４には，カテゴリー１から３のいずれにも該当しない団体・個人が当てはまります。

（１）在留資格変更許可申請書

※　地方入国管理官署において，用紙を用意しています。また，法務省のホームページから取得することもできます。

（２）写真（縦４ cm ×横３ cm）

※　申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。

※　写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

（３）パスポート及び在留カード

※　提示のみで，提出していただく必要はありません。

（４）上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

カテゴリー１：四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書（写し）
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書（写し）

カテゴリー２及びカテゴリー３： 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（受付印のあるものの写し）

（５）専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については，専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

※　専門学校のコース（学科）名から専攻内容が不明である場合，成績証明書の提出も併せてお願いしています。

（６）別紙３に掲げる教育機関の専攻科・コースを卒業した者については，当該教育機関の卒業証明書及び経済産業省からファッションデザイン教育機関に対し交付された通知書の写し

（７）申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

ア　労働契約を締結する場合

労働基準法第 15 条第１項及び同法施行規則第５条に基づき，労働者に交付される労働条件を明示する文書

※　雇用契約書に「〇〇業務全般　その他関連業務」とある場合，主たる業務が何か，また，その他関連業務について具体的に説明する文書の提出をお願いしています。また，必要に応じ，専門学校で修得した知識が，どのように業務に生かせるのか，説明を求めることがあります。

イ　日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録（報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録）の写し

ウ　外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位（担当業務），期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

（８）申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

ア　申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

イ　学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

（ア）大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお, DOEACC 制度の資格保有者の場合は, DOEACC 資格の認定証（レベル「A」,「B」又は「C」に限る。）

（イ）在職証明書等で，関連する業務に従事した期間を証明する文書（大学，高等専門学校，高等学校，中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。）

（ウ）ＩＴ技術者については，法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

※　（５）の資料を提出している場合は不要

（エ）外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合（大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。）は，関連する業務について３年以上の実務経験を証明する文書

（９）登記事項証明書

(10) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

ア　勤務先等の沿革，役員，組織，事業内容（主要取引先と取引実績を含む。）等が詳細に記載された案内書

イ　その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

(11) 直近の年度の決算文書の写し

(12) 上記（４）のカテゴリー１に該当しない場合で，前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できないときは，その理由を明らかにする資料

教育機関	専攻科・コース	対象者
エスモード・ジャポン東京校	ファッションクリエイティブ学部総合学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部留学学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部 インターナショナルクリエイティブ学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部 ファッションテクノロジー学科	平成３０年３月卒業生から
エスモード・ジャポン京都校	ファッションクリエイティブ学部総合学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部留学学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッションクリエイティブ学部 ファッションテクノロジー学科	平成３０年３月卒業生から
バンタンデザイン研究所	ファッション学部 ファッションデザイン学科	平成３０年３月卒業生から
	ファッション学部 ２年制ファッションデザイン学科	平成３２年３月卒業生から
	ファッション学部ファッションプロデュース学科	平成３２年３月卒業生から
	ファッション学部スタイリスト学科	平成３２年３月卒業生から
総合学園ヒューマンアカデミー 東京校	ファッションプロデュースコース	平成３２年３月卒業生から
	ヘアメイクアーティストコース	平成３２年３月卒業生から